

Rapport d'Expertise Juridique : Positionnement de la France sur la Politique Antidopage dans le Judo International

À l'attention du Comité Exécutif de la Fédération Internationale de Judo (IJF)

1. L'Écosystème Français : Un Blueprint Réglementaire pour l'Excellence

Dans le paysage complexe du droit international du sport, l'alignement stratégique sur les standards de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) ne doit plus être perçu comme une simple mise en conformité, mais comme l'architecture même de la crédibilité institutionnelle. Le modèle français, par sa rigueur et sa structure, ne constitue pas seulement un socle national ; il s'impose comme l'unique blueprint réglementaire viable pour l'IJF afin de sécuriser son positionnement à l'horizon du cycle 2027. La force de l'expertise française repose sur une séparation stricte des pouvoirs, répondant strictement aux exigences d'indépendance opérationnelle de l'Article 20.5 du Code AMA 2021 :

- **AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage)** : Autorité publique indépendante dont la mission régalienne est de sanctuariser l'intégrité des contrôles et la gestion des résultats, à l'abri de toute ingérence politique ou sportive.
- **CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français)** : Garant de l'application des principes de l'AMA et de la Charte des droits de l'athlète, veillant à l'équilibre entre performance et protection des droits fondamentaux.
- **France Judo (Fédération Française de Judo)** : Vecteur d'intégration des standards internationaux au niveau opérationnel, promouvant une culture d'intégrité sans compromis. Cette robustesse institutionnelle confère à la France une légitimité souveraine pour dicter les orientations de la politique "Clean Judo" et anticiper les futures vagues de conformité de l'AMA.

2. Convergences Stratégiques et Synergies Éthiques

L'harmonisation universelle est la condition *sine qua non* d'un "Level Playing Field". Pour le judo, cette convergence dépasse la technique juridique pour toucher l'essence même de la discipline.

Alignement des Valeurs : Code AMA et DNA du Judo

La synergie entre les impératifs de santé publique du Code 2021 et les huit valeurs du Code Moral du judo est absolue. Ce tableau synthétise cet adossement éthique : | Objectifs de Santé Publique (Article 2 du Code AMA) | Valeurs du Code Moral du Judo (IJF) || ----- | -----
|| **Protection de l'intégrité physique** et lutte contre les substances dangereuses. |
Respect (du corps/d'autrui) ; **Contrôle de soi** . || **Éthique sportive** et équité absolue des chances. | **Honneur** ; **Honnêteté** ; **Courage** . || **Éducation** comme premier rempart contre les comportements à risque. | **Amitié** ; **Courtoisie** (Judo comme outil éducatif). ||
Droit à une compétition saine et intègre. | **Modestie** (Triomphe sans artifice). |

Sécurisation du Management des Résultats (ISRM)

L'intégration du Standard International pour la Gestion des Résultats (ISRM) est cruciale pour la sécurité juridique de l'IJF. Un point procédural majeur doit être souligné : l'IJF peut désormais sécuriser l'ouverture de l'échantillon B en s'appuyant sur un **observateur indépendant** (Article 3.2.3). Ce dispositif constitue un "filet de sécurité" procédural indispensable pour éviter les annulations de sanctions devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour vice de forme.

3. Points de Vigilance : Analyse des Risques et Maîtrise Technique

Le cadre 2021 introduit des nuances dont la maîtrise conditionne la conformité au Standard pour la Conformité des Signataires (ISCCS).

- **Immédiateté des Documents Techniques** : Conformément à la Section 3.II.1 du Guide AMA, les **Documents Techniques** sont désormais mandatoires et effectifs immédiatement dès leur publication. L'IJF doit intégrer une veille juridique réactive pour éviter toute non-conformité par omission.
- **Protection des Lanceurs d'Alerte (Article 2.11)** : La création de cette nouvelle violation des règles antidopage (VRAD) impose à l'IJF de mettre en place des canaux de signalement sécurisés, sous peine de sanctions ISCCS lourdes.
- **Précision sur la Rétention des Données (ISPPPI)** : La vigilance est requise sur la distinction des durées : si les données de localisation (*Whereabouts*) passent à **12 mois** , les données du Passeport Biologique de l'Athlète (ABP) doivent être conservées **10 ans** pour permettre le suivi des violations de localisation dans le temps.
- **Substances d'Abus (Article 10.2.4)** : La flexibilité des sanctions (3 mois ou 1 mois) n'est applicable que si l'usage a eu lieu **hors compétition et est prouvé sans lien avec la performance sportive** . L'IJF doit rester intransigeant sur ce point pour ne pas paraître laxiste.
- **Catégorisation des "Athlètes Récréatifs"** : Pour préserver l'image du judo, l'IJF doit impérativement définir cette catégorie (incluant les vétérans et pratiquants de loisir) afin d'éviter des publications de sanctions "indûment dures" pour des membres non-élites, conformément à la section 51 du Code.
- **Athlètes Protégés vs Élite** : Bien que les mineurs bénéficient de règles de preuve souples, les athlètes de 16-17 ans de niveau international sont traités comme des adultes en matière de sanctions pour garantir l'équité au sommet.

4. Orientations Stratégiques et Recommandations (Horizon 2027)

La France, en tant que pionnière déjà alignée sur les recommandations 2025 du Comité Européen de la Protection des Données (EDPB), propose les directives suivantes au Comité Exécutif de l'IJF :
Priorité à l'Éducation (ISE) : La stratégie doit acter que la première expérience d'un judoka avec l'antidopage doit être pédagogique. Aucun athlète international ne doit quitter son territoire national sans avoir reçu une formation certifiée.
Renforcement de l'Indépendance Institutionnelle :

- **Indépendance Opérationnelle (Article 8)** : Séparation stricte et totale entre les organes d'enquête de l'IJF et les panels de jugement de première instance.
- **Indépendance Institutionnelle (Article 13)** : Pour les appels nationaux ne relevant pas du TAS, l'IJF doit s'assurer que les instances d'appel sont structurellement indépendantes de l'Organisation de Gestion des Résultats (RMA).
Sécurisation par les "Model Rules" : L'adoption des modèles de règles de l'AMA est impérative pour garantir une transition fluide vers le Code 2027. Cela assure une reconnaissance mondiale automatique des décisions (Article 15) et protège l'IJF de toute responsabilité juridique en cas de contestation d'un tiers.
Conclusion : La France réaffirme son engagement à guider l'IJF vers cette trajectoire d'excellence. En fusionnant la rigueur du droit international et les valeurs séculaires du judo, nous garantissons la pérennité de notre sport en tant que bastion contre toutes les formes de triche.

Conseiller Juridique Senior *Expert en Conformité Antidopage et Droit International du Sport*